



Comune di Vigone

GIOVANI IN COMUNE!

Il progetto è realizzato grazie al finanziamento della **Presidenza del Consiglio dei Ministri** e del **Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, Sostegno alle situazioni di fragilità sociale, Direzione Welfare della Regione Piemonte.**

Mi presento:

Sono Giuseppe Formichella, avvocato, attualmente Segretario Generale della Città Metro Torino

Nella PA da oltre 30 anni, ho lavorato (tra gli altri) a Grugliasco, Sanremo, Comune di Alessandria, Comune e Provincia di Asti

Collaboro come docente con l'Università di Genova nel Master MIPA di II livello

Sono cultore della materia e docente a contratto all'Università del Piemonte Orientale di Alessandria

Mi occupo di formazione nella Pubblica Amministrazione, sia rivolta a dipendenti che ad amministratori

Cosa faremo:

- Una chiacchierata di circa due ore
- Mi piacerebbe ci fosse anche uno scambio di opinioni tra di noi
- Quindi interrompetemi pure in qualsiasi momento

OBIETTIVO:

- Ragionare insieme sui temi dell'etica pubblica
- Riflettere sul buona andamento e sulla "buona amministrazione"
- Inquadrare il ruolo dell'amministratore locale nell'ambito delle leggi di riferimento
- Ragionare su interesse pubblico e sul concetto di valore pubblico
- La trasparenza come valore pubblico
- L'organizzazione amministrativa e la buona amministrazione
- Individuare gli organi e le competenze

DISCIPLINA ENTI LOCALI

- **Tit. V della Costituzione** (art. 114 e ss.) interamente dedicato all'organizzazione e al funzionamento delle autonomie locali
- **Decreto Legislativo n. 267/2000**, cd. **Testo Unico Enti Locali**
- **Leggi statali** emanate con riferimento a singoli settori del diritto amministrativo
- E' la Costituzione, in primis, a porre le autonomie locali alla base del sistema statuale italiano, riconoscendo in esse le **"cellule fondamentali"** dell'intero apparato amministrativo ed organizzativo della res publica.

interesse pubblico

buon andamento

imparzialità

etica e legalità

trasparenza

anticorruzione

inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi

Qual è l'elemento comune di tutte
queste "dimensioni"?

IL VALORE PUBBLICO

L'INTERESSE PUBBLICO

M.S. Giannini –
un personaggio (...) in nome del quale
se ne combinano di ogni genere

Platone individuava nell'interesse pubblico un interesse trascendente gli interessi particolari, per ciò solo destinato a prevalere su qualsiasi situazione giuridica soggettiva (privata) coinvolta nella fase della sua attuazione

Costituzione Italiana

Art. 41: L'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale.

Art. 42: La proprietà privata può essere espropriata per motivi di interesse generale.

Art. 97: I pubblici uffici devono assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Codice Civile

Art. 832: La proprietà deve rispettare i limiti imposti dall'interesse pubblico.

Art. 844: Regola i rapporti di vicinato in base al principio di pubblico interesse.

Codice Penale

Diversi reati contro la pubblica amministrazione (ad es. abuso d'ufficio, peculato) si fondano sul concetto di tutela dell'interesse pubblico.

Codice degli Appalti (D. Lgs. 36/2023)

Regola la gestione degli appalti pubblici per garantire il miglior utilizzo delle risorse nel rispetto dell'interesse pubblico.

Legge 241/1990 (Procedimento amministrativo e diritto di accesso)

Prevede che l'azione amministrativa sia improntata ai principi di trasparenza, efficienza e

Art. 97 Costituzione

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Per interesse pubblico (o pubblico interesse) in diritto si intende l'interesse proprio della pluralità o collettività di individui che è la comunità costitutiva dell'ordinamento giuridico di riferimento, considerata come unità

C'E' UN SOLO INTERESSE PUBBLICO?

E IL VALORE PUBBLICO?

Il Valore Pubblico può essere definito come l'incremento del benessere reale (economico, sociale, ambientale, culturale etc.) che si viene a creare presso la collettività e che deriva dal migliore utilizzo da parte delle Amministrazioni pubbliche delle proprie risorse tangibili (finanziarie, tecnologiche etc.) e intangibili (capacità organizzativa, rete di relazioni interne ed esterne, capacità di lettura del territorio e di produzione di risposte adeguate, sostenibilità ambientale delle scelte, capacità di riduzione dei rischi reputazionali dovuti a insufficiente trasparenza o a fenomeni corruttivi).

Livello 1
VALORE PUBBLICO

*Impatti esterni
Impatti interni
Efficacia
Efficienza*

Un ente genera **Valore Pubblico**, aumentando la probabilità di **contribuire al benessere equo e sostenibile**, quando:

Livello 2a
IMPATTO

*Sociale
Economico
Ambientale
Sanitario*

impatta positivamente sul **benessere esterno**, migliorando il benessere di utenti e stakeholder

Livello 2b
EFFICACIA

*Quantitativa erogata
Quantitativa percepita
Qualitativa erogata
Qualitativa percepita*

orienta le **performance organizzative** di **efficacia** verso il miglioramento degli impatti

Livello 2c
EFFICIENZA

*Temporale
Produttiva
Finanziaria
Economico-patrimoniale*

orienta le **performance organizzative** di **efficienza** verso il miglioramento degli impatti

Livello 2d
SALUTE DELLE RISORSE

*Organizzativa
Professionale
Di clima
Di genere
Infrastrutturale*

*Informativa
Etica
Relazionale
Digitale
Economico-Finanziaria*

impatta positivamente sulla **salute delle risorse dell'ente**, contribuendo al mantenimento e al miglioramento della salute istituzionale

Livello 3
PERFORMANCE INDIVIDUALI

*Dirigenti: risultati + comportamenti manageriali
Dipendenti: risultati + comportamenti*

orienta le **performance individuali** di dirigenti e dipendenti verso il **miglioramento di quelle organizzative**

Pubblica Amministrazione:
più che un **posto fisso**,
un posto

figo!



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



sul sito ministeriale che illustra la campagna pubblicitaria si legge:

«Il claim “Più che un posto fisso, un posto figo!” gioca sui falsi pregiudizi del passato per ribaltare l’immagine fantozziana del dipendente pubblico e il mito del posto fisso raccontato da Checco Zalone in un celebre film»

<https://www.youtube.com/watch?v=f7LHRQse05I>

QUANDO LAVORI AL COMUNE



**E TORNI AL BAR DAI TUOI COLLEGHI DOPO
AVER TIMBRATO TUTTI I LORO CARTELLINI**

BESTI.IT



SANREMO

Il Comune di Sanremo deve riassumere «il vigile in mutande»

Alberto Muraglia potrà tornare in servizio dopo 8 anni. Palazzo Bellevue dovrà anche pagare gli arretrati: 250 mila euro

DI PAOLO ISAIA

28 Ottobre 2023 | Aggiornato alle 19:37 | 2 minuti di lettura



Alberto Muraglia in servizio prima del licenziamento



Il Comune di Sanremo deve riassumere Alberto Muraglia, «il vigile in mutande», suo malgrado diventato il simbolo dell'indagine sui cosiddetti «furbetti del cartellino» che 8 anni fa, il 22 ottobre 2015, aveva portato agli arresti domiciliari 43 persone, e sotto inchiesta un'altra ottantina. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Genova, sezione lavoro, accogliendo il ricorso

Z LA ZAMPA

Elio Germano: “Quando saltiamo la fila siamo mafiosi anche noi. Ora recito il primo Pasolini”

di Mario Di Caro



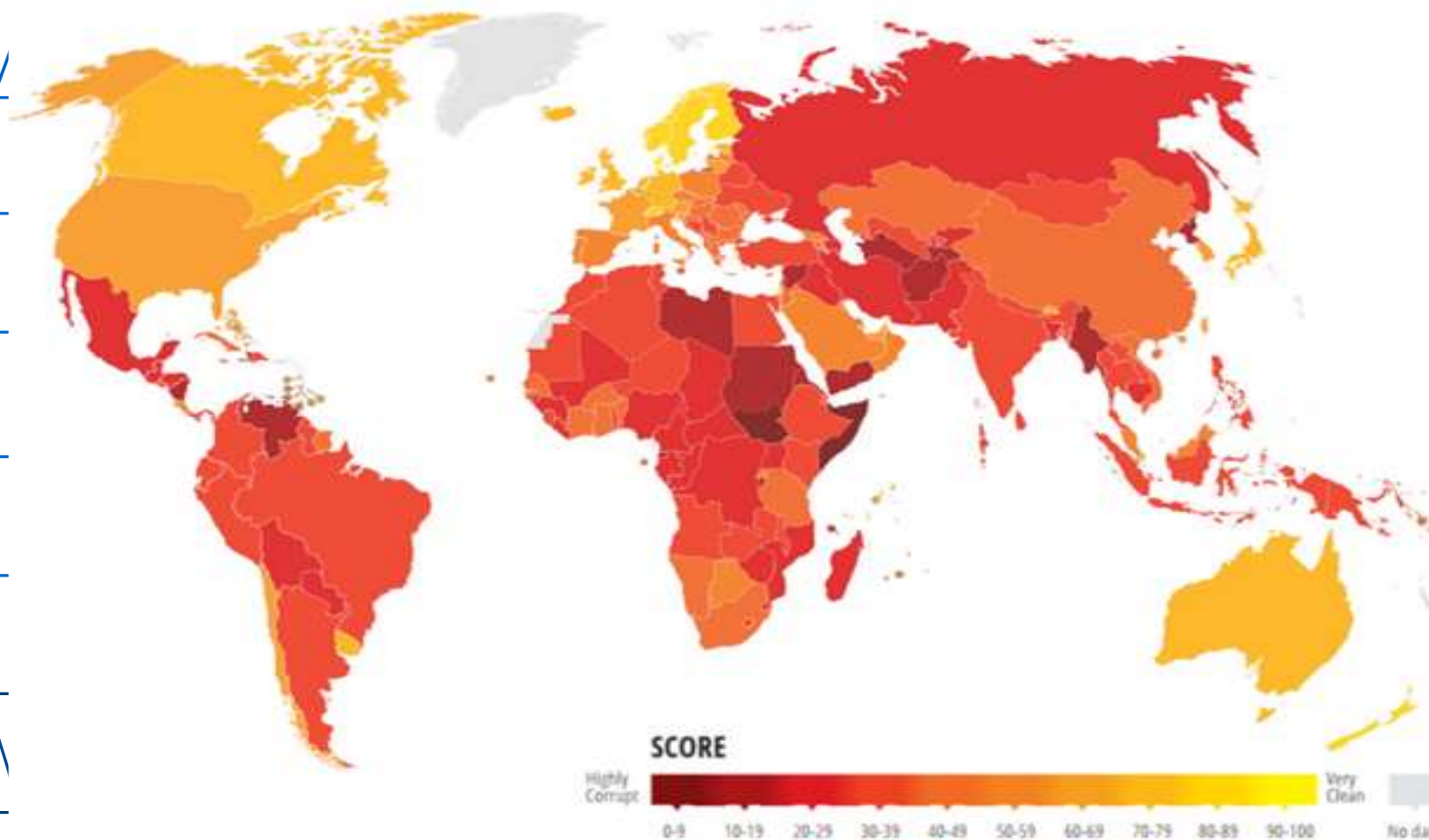
▲ Elio Germano e Teho Teardo ne "Il sogno di una cosa"

L'attore protagonista di un film su Messina Denaro e di uno spettacolo del poeta corsaro



INDICE PERCEZIONE CORRUZIONE 2024

Il livello di corruzione percepito in 180 Paesi e territori del mondo.



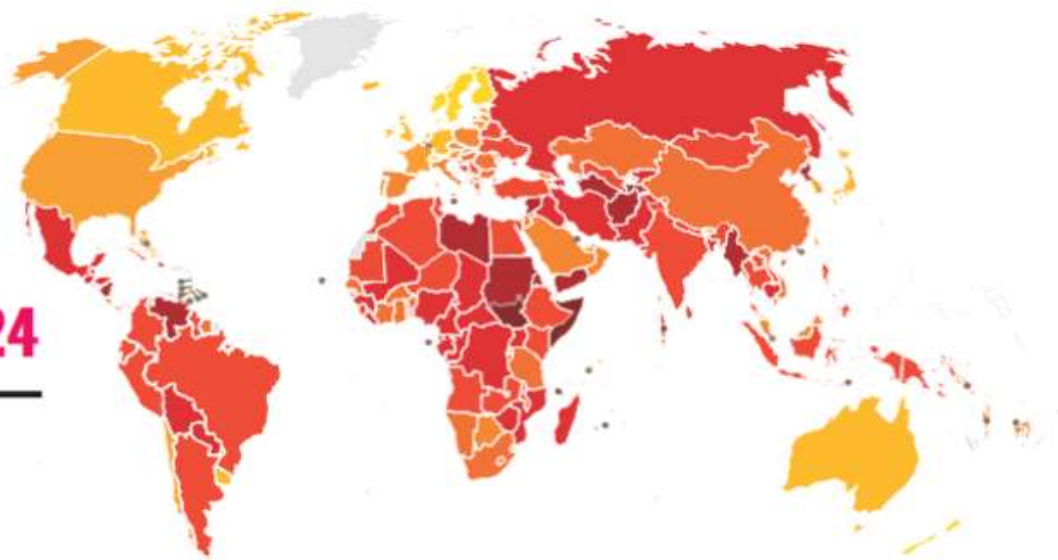
#cpi2024



TRANSPARENCY
INTERNATIONAL

INDICE PERCEZIONE CORRUZIONE 2024

Il livello di corruzione percepito
in 180 Paesi e territori del mondo.



PUNTEGGIO/PAESE

90	Denmark	55	Georgia	42	Ghana	34	Algeria	28	Bolivia	23	Comoros
88	Finland	53	Poland	41	Burkina Faso	34	Brazil	28	Guinea	23	Guinea-Bissau
84	Singapore	51	Mauritius	41	Cuba	34	Malawi	27	Eswatini	21	Zimbabwe
83	New Zealand	50	Malaysia	41	Hungary	34	Nepal	27	Gabon	20	Democratic Republic of the Congo
81	Luxembourg	50	Vanuatu	41	South Africa	34	Niger	27	Liberia	19	Tajikistan
81	Norway	48	Greece	41	Tanzania	34	Thailand	27	Mali	18	Alghanistan
81	Switzerland	48	Jordan	41	Trinidad and Tobago	34	Turkey	27	Pakistan	17	Burundi
80	Sweden	45	Kazakhstan	41	North Macedonia	33	Belarus	26	Cameroon	17	Turkmenistan
79	Netherlands	45	Slovenia	40	Serbia	33	Russia and Herzegovina	26	Iraq	16	Haiti
78	Australia	47	Armenia	40	Vietnam	33	Laos	26	Madagascar	16	Myanmar
77	Iceland	47	Croatia	40	Colombia	33	Mongolia	26	Mexico	16	Korea, North
77	Ireland	46	Kuwait	40	Guyana	33	Panama	26	Nigeria	15	Sudan
76	Estonia	46	Malta	38	Tunisia	33	Philippines	26	Uganda	15	Nicaragua
76	Uruguay	46	Montenegro	38	Zambia	33	Sierra Leone	26	Guatemala	14	Equatorial Guinea
75	Canada	46	Romania	38	India	32	Angola	25	Kyrgyzstan	13	Eritrea
75	Germany	45	Benin	38	Maldives	32	Ecuador	25	Mozambique	13	Libya
74	Hong Kong	45	Côte d'Ivoire	38	Argentina	32	Kenya	24	Central African Republic	13	Yemen
72	Bhutan	45	Sao Tome and Principe	38	Ethiopia	32	Sri Lanka	24	Paraguay	12	Syria
72	Seychelles	45	Senegal	38	Indonesia	31	Togo	23	Bangladesh	12	Venezuela
71	Japan	44	Jamaica	37	Morocco	31	Uzbekistan	23	Congo	9	Somalia
71	United Kingdom	44	Kazakhstan	37	Serbia	31	Gabon	23	Azerbaijan	8	South Sudan
69	Belgium	44	Timor-Leste	37	Ukraine	30	Peru	22	Handuras		
68	Barbados	43	Bulgaria			30	Egypt	22	Lebanon		
68	United Arab Emirates	43	China			30	El Salvador	22	Russia		
67	Austria	43	Moldova			30	Mauritania	21	Cambodia		
67	France	42	Solomon Islands			30		Chad			
		42	Albania								
		42	Bahrain								



#CPI2024

www.transparency.org/cpi

This work from Transparency International (2024) is licensed under CC BY-ND 4.0

INDICE PERCEZIONE CORRUZIONE 2024

UNIONE EUROPEA

62/100

PUNTEGGIO MEDIO



Associazione contro la corruzione

PUNTEGGIO/PAESE

90	Denmark
88	Finland
81	Luxembourg
80	Sweden
78	Netherlands
77	Ireland
76	Estonia
75	Germany
69	Belgium
67	Austria
67	France
63	Lithuania
60	Slovenia

59	Latvia
57	Portugal
56	Cyprus
56	Czechia
56	Spain
54	Italy
53	Poland
49	Greece
49	Slovakia
47	Croatia
46	Malta
46	Romania
43	Bulgaria
41	Hungary

PUNTEGGIO



#CPI2024

www.transparency.org/cpi

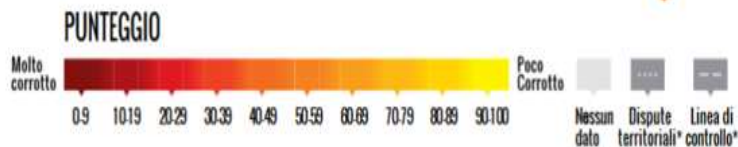
This work from Transparency International (2025) is licensed under CC BY-ND 4.0

INDICE PERCEZIONE CORRUZIONE 2024

EUROPA OCCIDENTALE
& UNIONE EUROPEA

64/100

PUNTEGGIO MEDIO



*Le denominazioni utilizzate e la presentazione del materiale su questa mappa seguono le prassi delle Nazioni Unite al meglio delle nostre conoscenze al gennaio 2025.
Non implicano l'espressione di alcuna opinione da parte di Transparency International sullo status giuridico di qualsiasi Paese, territorio, città o area o sulle delimitazioni delle sue frontiere o confini.



Associazione contro la corruzione

PUNTEGGIO/PAESE

90	Denmark
88	Finland
81	Luxembourg
81	Norway
81	Switzerland
80	Sweden
78	Netherlands
77	Iceland
77	Ireland
76	Estonia
75	Germany
71	United Kingdom
69	Belgium
67	Austria
67	France

63	Lithuania
60	Slovenia
59	Latvia
57	Portugal
56	Cyprus
56	Czechia
56	Spain
54	Italy
53	Poland
49	Greece
49	Slovakia
47	Croatia
46	Malta
46	Romania
43	Bulgaria
41	Hungary

#CPI2024

www.transparency.org/cpi

This work from Transparency International (2025) is licensed under CC BY-ND 4.0

▲ TOP COUNTRIES



▼ BOTTOM COUNTRIES

#cpi2024

2024

INDICE PERCEZIONE CORRUZIONE

ITALIA

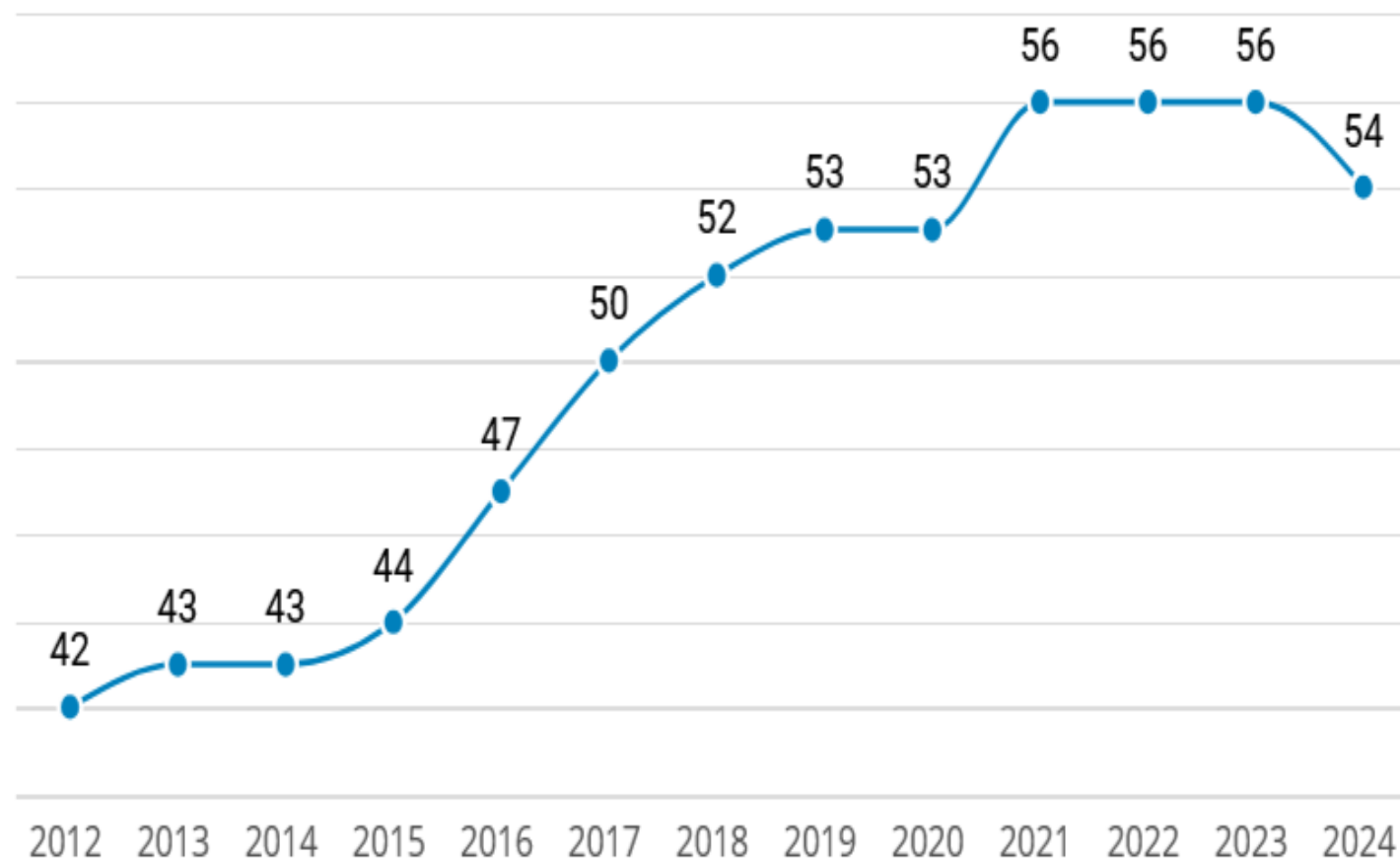
PUNTEGGIO POSIZIONE

54/100 52/180



#cpi2024

VARIAZIONI DI PUNTEGGIO 2012 - 2024



56

PUNTEGGIO
DELL'ITALIA NEL CPI
2023

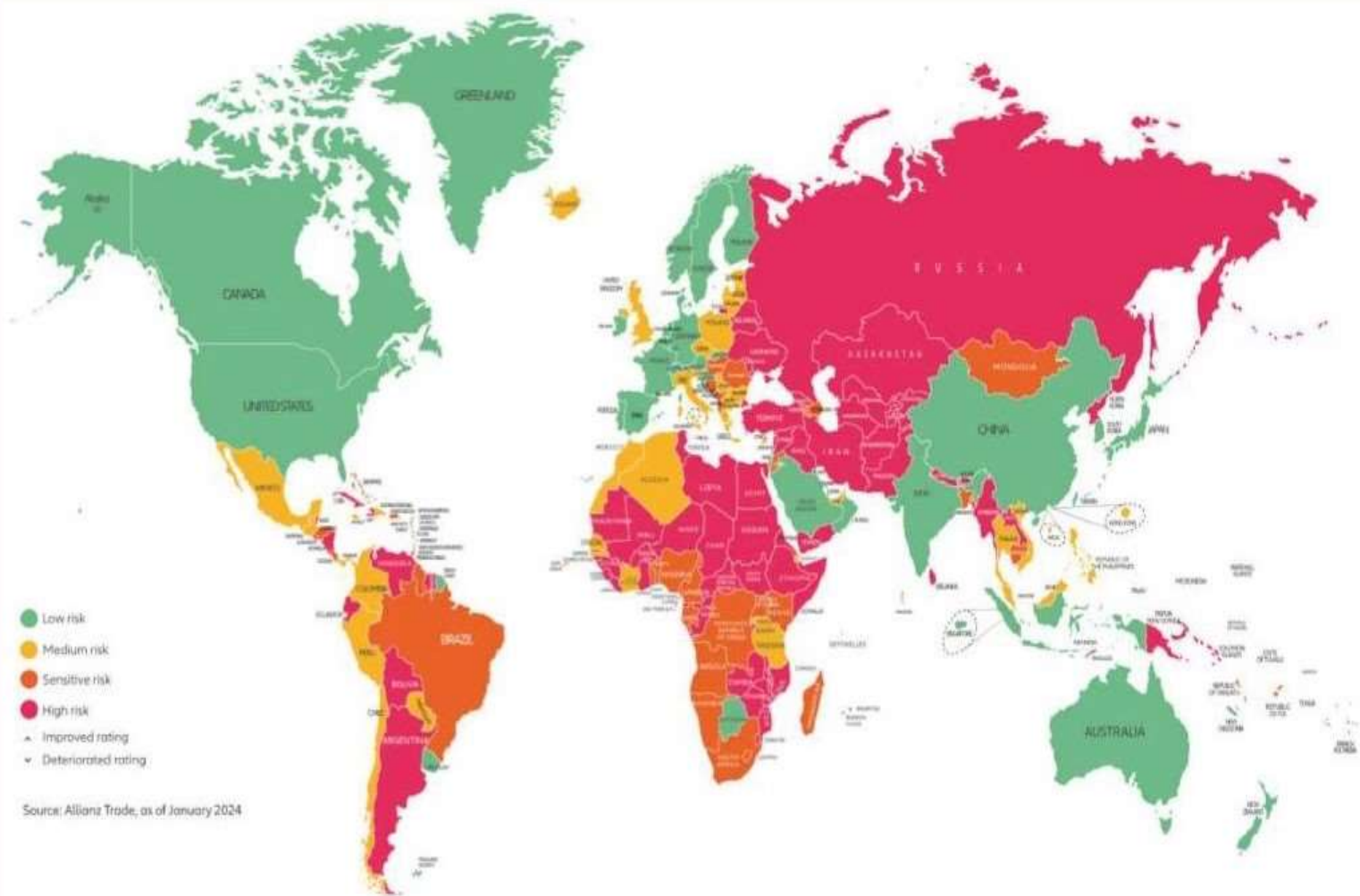
42

POSTO NEL MONDO SU
180 PAESI NEL CPI
2023

PER L'ITALIA +14 PUNTI DAL 2012



La mappa dei rischi Paese



Dall'Amundi sustainable future indicator, che analizza l'impatto del Pnrr sull'economia

Sviluppo sostenibile in affanno

L'Italia è in coda. Si allarga la forbice delle diseguaglianze

Pagina a cura

DI ANTONIO LONGO

L'Italia si colloca al 23° posto tra i 27 paesi membri dell'Ue in termini di raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dalle Nazioni Unite. In particolare, registra una performance deludente in campo economico (26° posto per "buona occupazione e crescita economica", 24° in "industria, innovazione e infrastrutture" e 27° per "parità di genere"); anche se presenta alcune eccellenze, ossia il secondo posto in Europa nell'obiettivo "sconfiggere la fame", il terzo per "salute e benessere", il quarto per "consumo e produzione responsabili". A rilevarlo è la classifica della seconda edizione dell'Amundi sustainable future indicator, contenuta nello studio "L'Italia alla prova del Pnrr: implementazione e impatti" condotto dall'Advisory Board Amundi Italia e da The European House - Ambrosetti, secondo cui l'Italia ha guadagnato due posizioni rispet-

La mappa dell'Amundi sustainable future indicator

- Primo quartile
- Secondo quartile
- Terzo quartile
- Quarto quartile



Fonte: elaborazioni The European House - Ambrosetti su modelli proprietari, 2023

st-pandemico, la crescita del Pil nel 2022 sarebbe stata +2,6%, 1,3 punti percentuali in meno rispetto alla crescita realmente osservata (3,9%). Nel 2021 la differenza sarebbe stata ancora più marcata, in quanto la crescita del Pil sarebbe stata +4,8%, 1,9 punti percentuali in meno rispetto alla crescita reale (6,7%). Fatto 100 il Pil del 2019, in assenza del superbonus, nel 2022 il Pil sarebbe stato pari a 98,7, contro un dato reale registrato di 101,7. Anche dal punto di vista economico e ambientale il bonus 110%, prevedendo un meccanismo di cessione del credito, ha ridotto la regressività della misura, permettendo a contribuenti con meno spazio fiscale e meno liquidità di usufruire della misura. Il ricorso al superbonus è risultato, infatti, nettamente superiore rispetto alle previsioni formulate originariamente nelle relazioni tecniche dei provvedimenti che lo hanno introdotto. A fronte di una stima iniziale di quasi 10 miliardi l'anno, i lavori ammessi a detrazione hanno raggiunto, infatti, 68,5 miliardi

Legge anticorruzione (legge 190/2012)

Piano nazionale anticorruzione

Piano anticorruzione di ente

Responsabile della prevenzione della corruzione

Trasparenza amministrativa e responsabile

Inconferibilità e incompatibilità

Codici di comportamento

Formazione su etica e legalità

Organi di governo del comune

Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.

Il consiglio comunale è composto dal sindaco e da n. consiglieri in funzione del numero di abitanti.

L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal testo unico.

Popolazione legale (censimento 2011)		Num. Consiglieri Comunali (escluso Sindaco)				Max Assessori Comunali			
		prima	2011	2012	2014	prima	2011	2012	2014
>1.000.000 ab		60	48	48	48	12	12	12	12
>500.000 ab		50	40	40	40	12	11	11	11
>250.000 ab		46	36	36	36	12	10	10	10
>100.000 ab o capoluogo cometente		40	32	32	32	12	9	9	9
>30.000 ab		30	24	24	24	10	7	7	7
>10.000 ab		20	16	16	16	7	5	5	5
>5.000 ab		16	12	10	12	6	4	4	4
>3.000 ab		16	12	7	12	6	4	3	4
>1.000 ab		12	9	6	10	4	3	2	2
≤1.000 ab		12	9	6	10	4	3	0	2

CONSIGLIO COMUNALE

Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.

Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco.

Presidente consiglio comunale

I consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio.

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio.

Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.

Attribuzioni dei consigli

Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

statuti dell'ente, regolamenti, tranne quello di organizzazione degli uffici;

programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione;

Attribuzioni dei consigli

convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia,
costituzione e modificazione di forme associative;
organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e
aziende speciali, concessione dei pubblici servizi,
partecipazione dell'ente locale a società di capitali...;
istituzione e ordinamento dei tributi, disciplina generale delle
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
contrazione di mutui e aperture di credito ed emissioni di prestiti
obbligazionari;
acquisti e alienazioni immobiliari

Elezione del sindaco e nomina della giunta

Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto e sono membri dei rispettivi consigli.

Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

Il sindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.

Programma di mandato

Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Composizione della giunta

La giunta comunale è composta dal sindaco, che le presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto.

Gli statuti possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati dal sindaco, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere, lo statuto lo può prevedere nei restanti comuni.

l'obbligo di garantire la presenza di entrambi i sessi all'interno della Giunta comunale riguarda tutti i Comuni

Chiara in tal senso è nella parte motivazionale la sentenza del Tar Campania-Salerno, n. 1746/2017, secondo la quale la locuzione *“Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”* contenuta nell'art. 1, co. 137, della L. 56/2014, va correttamente intesa nel senso che – **fermo restando l'obbligo di garantire sempre, anche nei comuni più piccoli, la rappresentanza di entrambi i sessi – laddove la popolazione superi una certa soglia, e così il numero degli assessori, tale vincolo è stabilito normativamente nel 40%.**

Il giudice amministrativo si esprime sulla parità di genere nelle giunte comunali

(T.A.R. Calabria, sez. II, sent. 29 maggio 2017, n. 867)

Il Collegio giudicante ha statuito che il limite intrinseco di operatività dell'art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56 risiede unicamente nell'effettiva impossibilità, di carattere tendenzialmente oggettivo, di assicurare nella composizione della Giunta comunale la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge.

Affinché tale impossibilità possa dirsi adeguatamente provata, è necessario che il Sindaco svolga, in via preventiva, un'accurata ed approfondita attività istruttoria finalizzata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i generi, ed alla esigenza di un'adeguata e puntuale motivazione circa le ragioni della mancata applicabilità del principio di pari opportunità.

Competenze delle giunte

La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Competenze delle giunte

E' di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

L'articolo 53, comma 23, della legge 388/2000 (Finanziaria 2001), consente ai Comuni con meno di 5mila abitanti di attribuire compiti di gestione ai componenti dell'organo di vertice politico dell'ente

è una norma di carattere speciale che costituisce una deroga sia al principio di separazione dei ruoli tra politica e gestione amministrativa sancito dall'articolo 107 del Tuel, sia al divieto di nominare nelle commissioni di gara «coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore () relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio» (articolo 84, comma 5, del codice dei contratti).

18 Dicembre 2014 dipartimento affari interni e territoriali

Con una nota un segretario comunale di un ente, ha rappresentato che con un provvedimento il sindaco, in via temporanea, ha conferito, ai sensi dell'art. 53, comma 23, della legge 388/2000, ad un assessore Municipale l'incarico della dirigenza dell'area amministrativa nonostante la presenza nell'area di dipendenti di cat. D e C, mentre per le altre aree, contabile e tecnica, sono stati lasciati in vita gli incarichi di posizione organizzativa

All'uopo è stato chiesto di conoscere se detta normativa:

possa ritenersi ancora applicabile, anche alla luce della disciplina contrattuale di cui all'art. 15 del CCNL 21.1.2004;

possa applicarsi anche in assenza della modifica del regolamento sull'ordinamento degli uffici ed dei servizi, che attualmente non disciplina la fattispecie;

possa essere applicata per un solo settore di attività;

possa essere giustificabile con la sola vacanza in organico di dipendenti preposti alla direzione di strutture

E' stato, inoltre, chiesto se il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'atto di cui all'art. 3 del DL 174/2012 consentito nella legge 213/2012 possa essere espletato dal medesimo segretario comunale nei confronti dell'assessore municipale incaricato della dirigenza.

Competenze del sindaco

Il sindaco è responsabile dell'amministrazione del comune.

Il sindaco convoca e presiede la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

Salvo quanto previsto dall'articolo 107 esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.

Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

Competenze del sindaco

In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

Il sindaco, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. .

Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale

Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;**
- b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;**
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;**
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.**

La revoca degli Assessori

L'art. 46, c. 4, del Tuel prevede espressamente che “Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio” (Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141 Tuel).

La revoca degli Assessori

E' necessario, ai fini della legittimità del provvedimento di revoca, che quest'ultimo sia motivato, anche se la motivazione può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa.

Ciò in quanto il provvedimento è sindacabile in sede giurisdizionale per profili formali o in caso di evidente arbitrarietà.

La revoca degli Assessori

Gli atti di nomina e di revoca degli assessori comunali non rientrano nella categoria degli “atti politici”, come tali sottratti al sindacato di legittimità, ma mantengono la natura di atti amministrativi pur essendo denotati da ampia discrezionalità, non diversamente dai c.d. “atti di alta amministrazione”.

Essi sono quindi sottoponibili al sindacato giurisdizionale in ossequio alla norma generale di cui all’art. 113 Cost., quantomeno entro gli stretti ambiti di un giudizio di non manifesta irragionevolezza o arbitrarietà

Entrata in carica dei consiglieri

I consiglieri eletti entrano in carica al momento della proclamazione degli eletti (art. 38, c. 4, Tuel).

Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69 (art. 41 Tuel).

Entrata in carica dei consiglieri

Nel caso di surroga del consigliere cessato dalla carica per qualsiasi causa nel corso del mandato, il nuovo consigliere entra in carica non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione, che deve essere adottata entro il termine di dieci giorni

Lo stesso principio si applica nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo 59 del Tuel

Entrata in carica dei consiglieri

In tali casi il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione (art. 45, c. 2, Tuel).

Decadenza dalla carica di consigliere per mancata partecipazione

A norma dell'art. 43, c. 4, del Tuel “lo Statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative”

La norma rimette all'autonomia riconosciuta all'ente locale la disciplina delle ipotesi di decadenza, ma garantisce al consigliere comunale la possibilità di esprimere le proprie giustificazioni

Decadenza dalla carica di consigliere per mancata partecipazione

La giurisprudenza è univoca nel ritenere che le circostanze da cui consegue la decadenza del consigliere comunale vanno interpretate restrittivamente e con estremo rigore, data la limitazione che essa comporta all'esercizio di un munus publicum, considerando dunque che gli aspetti garantistici della procedura devono essere valutati attentamente, anche al fine di evitare un uso distorto dell'istituto come strumento di discriminazione delle minoranze

Dimissioni dalla carica

Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.

Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci

La distinzione delle competenze tra organi politici e dirigenti

L'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 (T.U. sul pubblico impiego) sancisce il fondamentale principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo, da un lato, e quelle di attuazione e gestione dall'altro

COME NASCE UNA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO E DI GIUNTA?

COME NASCE UNA DETERMINA
DEL DIRIGENTE O DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO?

COSA SONO E COME FUNZIONANO I PARERI DI

- REGOLARITA' TECNICA
- REGOLARITA' CONTABILE

E LA FUNZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE?

Violazione del riparto di competenze

NULLITA'

ANNULLABILITA'

IRREGOLARITA'

I VIZI AMMINISTRATIVI

violazione di legge

incompetenza

eccesso di potere

Responsabilità

Civile

Penale

Amministrativa